Nachbesprechung · Kontorwerft und die beiden Register

GR-01 · Schulungsleitung · Gesellschaftsrecht · 13.07.2026

1 Vorerfassung und die zwei voneinander unabhängigen Fehler

Die Kontorwerft ist die identische Trägerin des bereits 2016 erworbenen Eigentums an 413/6. Art. 229 § 21 Abs. 1 und 3 EGBGB verlangt für den anschließenden Vollzug die Registrierung der Gesellschaft und ihre identitätswahrende Eintragung im Grundbuch. Die bewilligte Bezeichnungsanpassung auf Blatt 9104 überträgt kein Eigentum. Die versehentliche Eintragung auf Blatt 9109 hat keine entsprechende materielle Grundlage. Die Hafenbogen Lager eGbR bleibt deshalb bis zu einem etwaigen Erwerb durch Weseranker Eigentümerin von 413/9.

Die formellen Voraussetzungen des Vollzugs sind gesondert zu prüfen. Die Auflassung wird nach § 20 GBO nachgewiesen. Registerinhalt und Vertretungsnachweis betreffen §§ 29, 32 GBO. Die Nachweisform beantwortet für sich weder die materielle Vertretung noch die Eigentumslage. § 899a BGB a. F. ist für diesen Vollzug 2026 nicht einschlägig. Die enge Übergangsausnahme aus Art. 229 § 21 Abs. 4 EGBGB verlangt weitere Tatsachen, die hier fehlen.

BGH, Beschluss vom 3. Juli 2025, V ZB 17/24, Rn. 17–19, behandelt die Vorerfassung beim Verkauf durch eine im Altgrundbuch eingetragene GbR. Der Fall entscheidet nicht über die Wirkungen eines fehlerhaft erfassten fremden Grundbuchblatts.

2 Vertretung und Publizität des Gesellschaftsregisters

Nora war zunächst einzelvertretungsberechtigt. Die Änderung auf gemeinschaftliche Vertretung ist nach der wirksamen Abrede ab 1. Juni eingetreten. Sie war nach § 707 Abs. 3 BGB anzumelden. Das seit 2024 richtige Register war im Juni lediglich nicht fortgeschrieben. Maßgeblich ist daher die negative Publizität aus § 707a Abs. 3 BGB in Verbindung mit § 15 Abs. 1 HGB. Eine fehlerhafte Einreichung oder ein interner Änderungsvorgang ersetzt die Eintragung und Bekanntmachung nicht. Die fehlerhafte Zuordnung im Grundbuch ist davon unabhängig.

Für die Vertretung ist die Kenntnis der Käuferin bei der rechtsgeschäftlichen Erklärung am 11. Juni entscheidend. Die Auflassungen sind zu diesem Zeitpunkt erklärt. Die Warnung vom 17. Juni wirkt auf diese Erklärungslage nicht zurück. Eine Nachricht, die eine Skizzenprüfung anregt, belegt für sich keine positive Kenntnis der bereits wirksamen Änderung. Prüfen Sie konkret, wer den Anhang tatsächlich gelesen hat, ob der Inhalt die wirksame Änderung überhaupt erkennen lässt und ob Wissen dieser Person der GmbH zugerechnet wird. Anzeichen für Kollusion oder einen evidenten Vertretungsmissbrauch wären zusätzlich zu prüfen.

BGH, Urteil vom 9. Januar 2024, II ZR 220/22, Rn. 25–36, ist für positive Kenntnis und ihre Abgrenzung zum Kennenmüssen heranzuziehen. Das Urteil betrifft Organvertretung der GmbH. Die Übertragung im Fall stützt sich auf die gesetzliche Verweisung des § 707a Abs. 3 BGB.

3 Zwei Eigentumsprüfungen und getrennte Kenntniszeitpunkte

Wenn die Kenntnis der wirksamen Vertretungsänderung am 11. Juni nicht nachweisbar ist, muss sich Kontorwerft der Käuferin gegenüber an der alten Vertretungslage festhalten lassen. Das trägt den Kaufvertrag und die von Nora erklärten Auflassungen gegenüber dieser Käuferin. Für 413/6 folgt der Eigentumserwerb bei sonst erfüllten Voraussetzungen aus der wirksamen Auflassung durch die materiell berechtigte Kontorwerft und der Umschreibung am 25. Juni nach §§ 873, 925 BGB.

Bei 413/9 kommt als zweiter Schritt § 892 BGB hinzu. Der Buchstand wies bei Vollendung Kontorwerft als bisherige Eigentümerin aus, und es gab im Hauptfall keinen eingetragenen Widerspruch. Für die Kenntnis der Erwerberin über die Unrichtigkeit ist der Antragseingang am 15. Juni um 09.12 Uhr maßgeblich, weil die Auflassung bereits am 11. Juni erklärt war. Bei späterer Einigung wäre der Zeitpunkt der Einigung maßgeblich. Die eindeutige Nachricht am 17. Juni liegt nach dem relevanten Zeitpunkt. Vorbehaltlich zurechenbarer früherer positiver Kenntnis kann Weseranker 413/9 daher gutgläubig erwerben.

Eine frühere Vermutung, eine mögliche Doppelbelegung der Flächen oder die technische Annahme einer E-Mail ist kein sicherer Beweis für die Kenntnis der dinglichen Unrichtigkeit. Für die Wissenszurechnung sind Funktion, tatsächliche Information und Organisation der Käuferin zu klären. BGH, Urteil vom 13. Oktober 2000, V ZR 349/99, S. 6–8, trennt den Antragszeitpunkt von der Beweiswürdigung zur Kenntnis. Die Rechtsposition des Verkäufers in seinem Gesellschaftsregister ersetzt den Titel an 413/9 ebenso wenig, wie das Grundbuch eine fehlerhafte Vertretung heilt.

Belegzeitpunkt	Was ist zu prüfen?	Welche Spur ist betroffen?
11.06. · Beurkundung	Kenntnis der wirksamen Vertretungsänderung	§ 707a Abs. 3 BGB und § 15 Abs. 1 HGB
15.06. · Antrag 09.12 Uhr	Kenntnis der Grundbuchunrichtigkeit nach früherer Einigung	§ 892 Abs. 2 BGB für 413/9
25.06. · Umschreibung	Grundbuchinhalt und eingetragener Widerspruch	§ 892 Abs. 1 BGB für 413/9

4 Varianten und das richtige Berichtigungsverfahren

Variante mit eingetragenem Widerspruch. Ist gegen den Rechtsschein des Eigentums auf Blatt 9109 am 22. Juni tatsächlich ein Widerspruch eingetragen und besteht er bei Vollendung fort, scheidet der Gutglaubenserwerb von 413/9 aus. § 892 Abs. 2 BGB betrifft die Kenntnis, nicht die spätere Widerspruchseintragung. Die verfahrensrechtliche Behandlung konkurrierender Vorgänge ist davon zu trennen. Unterstellen Sie in dieser Variante den eingetragenen Widerspruch. 413/6 bleibt separat zu prüfen.

Variante mit Kenntnis vor der Beurkundung. Bei belegter Kenntnis der wirksamen Vertretungsänderung greift § 15 Abs. 1 HGB entsprechend nicht. Ohne anderweitige Vollmacht ist das Handeln nach § 177 BGB zunächst schwebend unwirksam und bei verweigerter Genehmigung endgültig unwirksam. Die fehlende Zurechnung der Auflassung lässt sich über § 892 BGB nicht heilen. Kenntnis der falschen Eigentümereintragung schließt im Übrigen den Gutglaubenserwerb des Nachbargrundstücks auch eigenständig aus.

Im Hauptfall kann ein erfolgreicher Erwerb die frühere Unrichtigkeit beseitigt haben. Dann trägt das nachträgliche Verlangen von Hafenbogen keine Berichtigung nach § 894 BGB. In der Widerspruchsvariante bleibt Hafenbogen materiell berechtigt. Gegen die nun eingetragene Erwerberin kommt Zustimmung zur Berichtigung nach § 894 BGB in Betracht. Der Grundbuchvollzug verlangt die formgerechte Bewilligung nach §§ 19, 29 GBO oder den Unrichtigkeitsnachweis nach §§ 22, 29 GBO. Aussagebedarf zu früherer Kenntnis kann eine gerichtliche Klärung erforderlich machen.

Sicherung ist von der abschließenden Berichtigung zu trennen. § 899 BGB setzt für die Eintragung des Widerspruchs Bewilligung oder einstweilige Verfügung voraus. Der geltend gemachte Berichtigungsanspruch ist im Eilverfahren glaubhaft zu machen. § 53 GBO betrifft den Amtswiderspruch nach fehlerhafter Eintragung und fortbestehender Unrichtigkeit. Er trägt keine Rückbuchung eines inzwischen wirksam erworbenen Eigentums. Im Mandat sind insbesondere die Originalanträge, Zeitstempel, Registerfassungen und Protokolle über die Kenntnis sofort zu sichern.

5 Amtliche Fundstellen zur Nachprüfung

Gesellschaftsregister, Vertretung und Publizität. §§ 707, 707a, 720 BGB und § 15 HGB. https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__707a.html und https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__15.html

Identitätswahrende Grundbuchvoreintragung. Art. 229 § 21 EGBGB und BGH, V ZB 17/24. https://www.gesetze-im-internet.de/bgbeg/art_229__21.html und https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Art=en&Blank=1.pdf&Datum=2025-7-3&Gericht=bgh&anz=14&nr=142513&pos=12

Positive Kenntnis der wirksamen Vertretungsänderung. BGH, II ZR 220/22. https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Art=en&Blank=1.pdf&Datum=Aktuell&Gericht=bgh&Sort=12288&anz=1301&nr=136677&pos=6

Gutgläubiger Erwerb und Wissenszurechnung. § 892 BGB und BGH, V ZR 349/99. https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__892.html und https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Art=en&Blank=1.pdf&Datum=2000-10-13&Gericht=bgh&anz=6&nr=22729&pos=2

Berichtigung und Sicherung. §§ 894, 899 BGB und §§ 19, 22, 29, 53 GBO. https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__894.html und https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__899.html und https://www.gesetze-im-internet.de/gbo/__53.html